

[사례 1] 경기도 수원 아파트 - 대항력 없는 임차인 (난이도: 입문)

상황: 전형적인 선순위 근저당권 설정 후 임차인이 입주한 사례입니다.

- 감정평가액: 400,000,000원 / 최저매각가격: 400,000,000원
- 등기부 현황:
 - 2022-02-10 / 근저당권 / 국민은행 / 240,000,000원 (말소기준권리)
 - 2024-03-05 / 가압류 / 카드사 / 30,000,000원
- 임차인 현황:
 - 이몽룡 / 보증금 2억 / 전입일 2022-08-15 / 확정일자 2022-08-15

[정답안]

1. 말소기준권리: 2022년 2월 10일 국민은행 근저당권
2. 대항력 여부: 없음. 전입일(2022-08-15)이 말소기준권리보다 늦습니다.
3. 인수 금액: 없음. 모든 권리는 매각으로 소멸합니다.
4. 위험 평가: 안전한 물건. 임차인은 배당 순위에 따라 배당받으며, 낙찰자는 명도만 신경 쓰면 됩니다.

[사례 2] 서울 강남 빌라 - 선순위 임차인 (난이도: 초급)

상황: 임차인이 근저당권보다 먼저 전입 신고를 마친 사례입니다.

- 감정평가액: 300,000,000원 / 최저매각가격: 240,000,000원(1회 유찰)
- 등기부 현황:
 - 2023-05-20 / 근저당권 / 신한은행 / 120,000,000원 (말소기준권리)
- 임차인 현황:
 - 성춘향 / 보증금 2억 5천만 원 / 전입일 2023-02-10 / 확정일자 없음

[정답안]

1. 말소기준권리: 2023년 5월 20일 신한은행 근저당권
2. 대항력 여부: 있음. 전입일이 말소기준권리보다 빠르므로 대항력이 존재합니다.
3. 인수 금액: 2억 5천만 원. 임차인이 확정일자가 없고 배당요구를 했더라도 대항력이 있으므로 배당받지 못한 보증금 잔액을 낙찰자가 인수해야 합니다. (이 사례는 확정일자가 없어 배당도 못 받으므로 전액 인수 가능성 높음)
4. 위험 평가: 위험. 입찰가 외에 보증금 전액을 추가로 물어줄 수 있으므로 주의가 필요합니다.

[사례 3] 인천 미추홀구 오피스텔 - 선순위 전세권 (난이도: 중급)

상황: 등기부상 1순위로 전세권 설정 등기가 되어 있는 경우입니다.

- 감정평가액: 150,000,000원 / 최저매각가격: 150,000,000원
- 등기부 현황:
 1. 2021-10-01 / 전세권 / 김철수 / 120,000,000원
 2. 2022-12-15 / 강제경매개시결정 / 이영희 (말소기준권리 후보)
- 임차인 현황: (전세권자 김철수가 실제 거주 중)

[정답안]

1. 말소기준권리: 김철수가 배당요구를 하거나 경매를 신청했다면 전세권이 말소기준권리가 되지만, 하지 않았다면 경매개시결정등기가 기준이 됩니다.
2. 대항력 여부: 있음(인수). 선순위 전세권자가 배당요구를 하지 않으면 낙찰자가 인수해야 합니다.
3. 인수 금액: 1억 2천만 원 (배당요구 미신청 시).
4. 위험 평가: 주의. 전세권자가 배당요구를 했는지 여부를 반드시 매각물건명세서에서 확인해야 합니다.

[사례 4] 부산 해운대구 아파트 - 당해세 우선의 법칙 (난이도: 고급)

상황: 대항력 있는 임차인이 배당요구를 했으나 세금 채권 때문에 보증금을 다 못 받는 사례입니다.

- 감정평가액: 800,000,000원 / 최저매각가격: 640,000,000원
- 등기부 현황:
 - 2023-01-10 / 근저당권 / 우리은행 / 5억 원 (말소기준권리)
 - 2023-02-15 / 압류 / 해운대구청 (당해세)
- 임차인 현황:
 - 박지성 / 보증금 4억 / 전입일 2022-11-20 / 확정일자 2022-11-20 / 배당요구 완료

[정답안]

1. 말소기준권리: 2023년 1월 10일 우리은행 근저당권
2. 대항력 여부: 있음. 전입일이 말소기준권리보다 빠릅니다.
3. 인수 금액: 미정. 당해세(압류)가 임차인의 확정일자보다 늦더라도 세금 종류에 따라 우선 배당됩니다. 만약 세금이 낙찰금에서 먼저 빠져나가 박지성이 보증금을 다 못 받으면 그 잔액을 낙찰자가 인수합니다.
4. 위험 평가: 매우 주의. 조세채권의 법정기일과 금액을 알기 어려우므로 예상치 못한 인수 금액이 발생할 수 있습니다.

[사례 5] 경기도 용인 주택 - 소액임차인 최우선변제 (난이도: 초급)

상황: 보증금이 적은 임차인이 가장 먼저 배당을 받는 사례입니다.

- 감정평가액: 200,000,000원 / 최저매각가격: 200,000,000원
- 등기부 현황:
 - 2022-05-01 / 근저당권 / 기업은행 / 1억 5천만 원 (말소기준권리)
- 임차인 현황:
 - 최길동 / 보증금 4천만 원 / 전입일 2023-01-10 / 확정일자 있음 / 배당요구 완료

[정답안]

1. 말소기준권리: 2022년 5월 1일 기업은행 근저당권
2. 대항력 여부: 없음. 전입일이 말소기준권리보다 늦습니다.

3. 인수 금액: 없음. 최길동은 '주택임대차보호법'상 소액임차인에 해당하여 일정액(최우선변제금)을 은행보다 먼저 배당받고 소멸합니다.
4. 위험 평가: 안전. 낙찰자가 인수할 금액은 없으며, 임차인이 일정 금액을 배당받으므로 명도 협의도 비교적 수월할 것으로 예상됩니다.